

1509890-60.2022.8.26.0019
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA
Comarca: Americana
Foro: Foro de Americana
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 16/12/2022

... FÁTIMA GOMES

E no C. STF

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Americana
Foro de Americana
1ª Vara Criminal
Avenida Brasil Sul, 2669, Americana-SP - cep 13468-390
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1509890-60.2022.8.26.0019 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509890-60.2022.8.26.0019

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2290512/2022 - 01º D.P. AMERICANA, 28236837 - 01º D.P.

AMERICANA, 2290512 - 01º D.P. AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS HENRIQUE MENDES DE SOUZA DOS SANTOS

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

VISTOS.

MARCOS HENRIQUE MENDES DE SOUZA DOS SANTOS está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 155, §4º, inciso I do Código Penal, acusado de no dia 23 de outubro de 2022, por volta de 09h20, na Rua das Figueiras, 48, Jardim São Paulo, nesta cidade e comarca, ter subtraído, para ele, com destruição ou rompimento de obstáculo, retalhos de fios de cobre, cabos elétricos e duas torneiras, avaliados em trezentos e trinta e cinco reais, pertencentes a Lídia Anselmo A.M.A. Feltrin. A denúncia foi instruída com Inquérito Policial. Recebida a denúncia em 03 de novembro de 2022 (fls. 80), o réu foi citado.

Resposta à acusação no prazo legal (fls. 88/90).

Na instrução foram ouvidas a vítima e duas testemunhas, arroladas em comum. Ao final, o réu foi interrogado.

Sem mais requerimentos, nos debates a acusação pugnou pela procedência da denúncia, provados os fatos criminosos, materialidade e autoria. Discorre sobre pena e regime (fls. 150/151).

A Defesa requer pena mínima, atenuante da confissão e compensação com a agravante da reincidência. Detração, regime aberto ou semiaberto, com recurso em liberdade (fls. 158/162).

É o relatório.

DECIDO.

Na fase extrajudicial, o réu negou o furto. A proprietária do imóvel teria lhe dado permissão para retirar o que lhe interessasse porque seria demolido.

Em Juízo deliberou confessar. Alegou que tinha saído da clínica uma semana antes e teve uma recaída nas drogas. Confessou o furto, mas não lembrava de ter ameaçado a testemunha. Queria uma chance para mudar de vida.

A confissão do réu não ficou ilhada nos autos.

A vítima Lídia Anselmo Afonso Marques de Araújo Feltrin esclareceu que estava em sua casa em um domingo de manhã quando chegaram dois policiais. Foi avisada que a casa da família teria sido furtada. Foi até essa residência no Jardim São Paulo e lá estavam dois policiais aguardando. A vizinha foi quem chamou a polícia. Para entrar no local o réu arrombou uma porta e destruiu duzentas e vinte telhas. Eram dois terrenos. Ele destruiu a porta, a caixa de força e cortou o fio que ia para o poste. Fez um grande estrago. A fiação e duas torneiras foram devolvidas, mas a fiação foi toda cortada.

A testemunha Carla Regina de Figueiredo, guarda municipal, alegou que depois de acionados pelo controle souberam de que vizinha viu o réu no imóvel, mas ele já teria saído, pulando o portão. De posse de suas características o abordaram nas proximidades. Ao ser questionado, ele teria dito que foi autorizado pela proprietária a retirar a fiação do local. Em contato com a proprietária ela negou. Não conhecia ao réu anteriormente.

Mayne Garcia Bignotto esclareceu que o fato foi do lado de sua casa. Escutou um barulho e a sua irmã, que morava na frente, falou que tinha gente mexendo na casa que estava fechada. Foi lá e viu os fios cortados no chão. Viu que tinha gente dentro da casa e saiu correndo para chamar a polícia. O réu a ameaçou, alegando de que se chamasse a polícia "ia ver só!". Nesse momento, ele saiu correndo com uma sacola nas costas, com os fios. Fez o reconhecimento do réu e dos objetos subtraídos pelo celular da policial. Foi a depoente quem indicou para os policiais a direção tomada pelo réu, bem como a mochila que ele usava.

Bem evidente, pois, que o réu foi mesmo o autor do crime.

Embora tenha negado no inquérito, em Juízo confessou a autoria.

Em arrimo a essa confissão, as testemunhas explicaram como o réu foi visto, dentro do imóvel e de posse dos fios. Abordado, depois de costureira negativa, foi reconhecido pela vizinha do imóvel furtado. Em seguida, a vítima também foi identificada, confirmou o crime e reconheceu os seus bens.

"A confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa" (JTACrim 12/112, mencionado por Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, in Da Prova no Processo Penal, 3ª ed. Saraiva, 1994, p.98). "a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos" (Código de Processo Penal interpretado, Júlio F. Mirabete, 7ª Ed. Atlas, SP., 2000, pág. 469).

Em igual sentido,

"A confissão, máxime judicial, é prova que merece indiscutível credibilidade até porque, outrora, já foi comparada a res judicata. Estando ela abonada por outras, v.g., chamada de corréu e testemunhal, é idônea o suficiente para sustentar condenação." (Ap. 1066011/2, São Pedro, 11ª Câmara Criminal, Rel. Fernandes de Oliveira, j. em 01.12.1997, rolo 1143, flash 0362, fls.04).

Também "A confissão judicial, por seu valor absoluto - visto se presume feita espontaneamente -, basta à fundamentação do édito condenatório." (Ap. Crim. 1214039/9, TACRIM SP., rolo 1377, flash 0342, fls.08).

Lembra Guilherme de Souza Nucci que "A tendência racional e emocional do ser humano é negar qualquer fato que possa prejudicá-lo. A autodefesa é o primeiro mecanismo a emergir em situações de confronto, constituindo, portanto, a confissão uma atitude a ser valorada com particular zelo" (Provas no processo penal, editora RT, 2009, pág. 83).

O réu foi surpreendido pelos guardas municipais em posse da res furtiva.

Tal apreensão, por si só, já justifica o entendimento no sentido de que "Em tema de delito patrimonial a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório" (JTACrSP 66/410).

A versão de Guarda Municipal, do mesmo modo, é segura e não deve ser desprezada tão só pela condição de agente da autoridade.

No TJSP:

"Ressalta-se, por oportuno, que os guardas civis municipais não estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação" Apelação Criminal nº 3029152-31.2013.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, sessão permanente e virtual da 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 25 de fevereiro de 2022. FÁTIMA GOMES

E no C. STF

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07);

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846);

Finalmente, no C. STJ:

"Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido." (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

O bem subtraído tinha valor patrimonial e utilidade para a vítima, não se tratando de indiferente penal.

Ensina Júlio Fabbrini Mirabete:

"a excludente da tipicidade (do injusto) pelo princípio da insignificância (ou da

bagatela), que a doutrina e a jurisprudência vem admitindo, não está inserta na lei brasileira (JTERGS, 70/94, 71/41 e 82, etc.), mas é aceita por analogia, ou interpretação interativa, desde que não contra legem. Não há como confundir, por exemplo, pequeno valor da coisa subtraída com valor insignificante, ou ínfimo; no primeiro caso há somente um abrandamento da pena, no segundo há exclusão da tipicidade (RT 605/368, RSTJ. 53/34 5) ... Para complementar, segundo a doutrina, de modo geral, distingue-se a criminalidade de bagatela, dentre outras, com as seguintes características: a) escassa reprovabilidade; b) ofensa a bem jurídico de menor relevância; c) habitualidade; d) maior incidência nos crimes contra o patrimônio e no trânsito, além de uma característica de natureza político-criminal, qual seja, a da dispensabilidade da pena do ponto de vista da prevenção geral, se não mesmo sua conveniência do ponto de vista da prevenção especial". E prossegue: "É praticamente pacífico que não haverá furto quando da subtração de algo que tem valor econômico irrelevante, como nos casos de subtração de um alfinete, um palito, uma flor vulgar, uma toalha de papel. O furto é material, não existindo sem que haja efetivo desfalque do patrimônio alheio" (Manual de Direito Penal, 21ª. Ed., vol. I e II, pp 118/119 e 225/226).

Na jurisprudência, em voto lapidar do E. Des. Francisco Galvão Bruno, exarado nos julgamentos dos recursos de apel. n. 990.09.291678-5, da Comarca de S. José do Rio Preto, em 15.4.2010, e 990.10.079006-4, da Comarca de S. Paulo, em 29.7.2010, verbis, que coloca em dúvida a possibilidade de se reconhecer tal tese:

"(...) Não há (...) possibilidade de se acolher a tese de atipicidade da conduta porque o princípio da insignificância ou bagatela não pode ser aplicado às hipóteses típicas penais previstas em lei (...) Não se infere de nenhum dispositivo do ordenamento pátrio a exclusão de tipicidade baseada no valor ínfimo (ou qualquer valor) do objeto furtado. Trata-se de construção doutrinária e jurisprudencial, com critérios de aplicação altamente subjetivos. E estabelecer limites para a aplicação do princípio da insignificância não é uma tarefa simples, pois exige juízo de valoração sobre a gravidade do fato, o que pode abrir caminho para arbitrariedades, insegurança jurídica e até conivência com a impunidade. Desta maneira, o valor econômico do bem objeto do crime pode ser levado em consideração, mas não como único parâmetro para fixação da pena e muito menos para exclusão da tipicidade. Afinal, o que aqui se julga não é o valor do bem, mas a conduta do agente. Certamente não estamos falando de um crime gravíssimo, mas também não se pode dizer que a ação delituosa foi insignificante ao ponto de não merecer tanto trabalho e custo do Estado (...)"

De rigor, assim, a condenação do réu.

A materialidade foi provada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), auto de avaliação (fls. 15), pelo auto de entrega (fls. 17) e pelo laudo de fls. 131/139.

Fixação das penas.

O réu é reincidente, o que será considerado na segunda fase. Fixo a pena base no mínimo legal.

Na segunda fase, pela citada reincidência (Processo nº 0003088-43.2016.8.26.0533 - artigos 163 e 329, CP - trânsito em julgado para a defesa: 14/11/2016; extinção da punibilidade: 06/12/2018 - Santa Bárbara d'Oeste - 2ª Vara Criminal), seria de se exasperar a pena em um sexto. Porém, tratando-se de réu confesso, atenuante, justificada a compensação de circunstâncias.

Compenso as circunstâncias, mantendo inalterada a pena base.

Na terceira fase, à mingua de causas gerais de aumento e diminuição previstas na parte Geral do Código Penal ou especiais, previstas na Parte Especial do Código, adoto a pena fixada em segunda fase como definitiva aplicada.

Reincidente, estipulo para início de cumprimento da pena o regime semiaberto ao acusado, prestigiando assim a confissão espontânea e a busca pela aplicação do justo concreto, favoráveis as circunstâncias judiciais.

Não reincidente específico, não cometido o crime aqui julgado, assim como o precedente, com violência ou grave ameaça à pessoa, possível a substituição na forma do artigo 44 do Código Penal.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a JUSTIÇA PÚBLICA promoveu para condenar a MARCOS HENRIQUE MENDES DE SOUZA DOS SANTOS, às penas de dois (02) anos

de reclusão, regime inicial semiaberto e dez (10) dias-multa, piso, por infração ao artigo 155, §4º, inciso I, c c. artigos 61, I e 65, III, 'd', todos do Código Penal.

Presentes os pressupostos legais, substituo a privativa de liberdade por restritivas de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo período da pena e mais dez (10) dias-multa, piso.

Não existem elementos nos autos para arbitramento de valor mínimo indenizatório, não se tendo, a respeito, instaurado o contraditório.

Isento o réu das custas, assistido por defensor nomeado e presumida a necessidade (fls. 54).

Preso preventivamente, pela substituição ora operada, expeça-se alvará de soltura. P.I.C.

Americana, 16 de dezembro de 2022.

ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA